

1501239-32.2019.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEFFERSON APARECIDO SOARES CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JEFFERSON APARECIDO SOARES CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

1501239-32.2019.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501239-32.2019.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEFFERSON APARECIDO SOARES CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JEFFERSON APARECIDO SOARES CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 12 de julho de 2019, por volta das 22h, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, o acusado tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a terceiros 6,92g de "maconha", acondicionada em 05 invólucros.

A denúncia (fls. 96/98) veio instruída com o Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fls. 05) e Laudo Pericial (fls. 10/12).

Defesa prévia às fls. 128/129.

Denúncia recebida às fls. 134/136.

Durante a instrução procedeu-se as oitivas das testemunhas (fls.187/188), oportunidade em que foi decretada a revelia do réu.

Na fase de alegações finais, o representante do Ministério Público, postulou a total procedência dos pedidos formulados na denúncia (fls. 191/195).

A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do réu alegando a falta de provas. (fls. 197/201).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo pericial de fls. 10/12, tendo constatado a presença de maconha no material apreendido, bem como diante da prova oral colhida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Da oitiva das testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação DENIS ALESSANDRO DE SOUZA (A.S.P), disse em juízo que:

"Nesse dia estávamos fazendo a ronda e veio alguém arremessando um objeto de um alojamento para o outro, ao arremessar, o objeto ficou preso em um varal, ao chegar no local, o sentenciado que arremessou o objeto estava tentando puxar de volta. Ao chamar o sentenciado ele informou que tinham cinco invólucros de maconha [...] a altura que está a janela do alojamento é de mais ou menos 1m, 1,10m. O sentenciado falou que em cada invólucro havia, aproximadamente, 1g."

A testemunha de acusação, JOÃO MARCIO BRANBILA (A.S.P.), relatou que:

"Estávamos fazendo uma roda de rotina na unidade e foi verificado que o preso lançou um invólucro do alojamento 1 ao 3, mas o invólucro enroscou num varal, foi constatado que dentro do plástico haviam 5 invólucros de maconha, ao perguntar para o preso ele falou que era dele e ele que tentou arremessar para o alojamento 3. O preso utilizou um fio dental para arremessar a droga. A janela começa mais ou menos com 1,60m. Vi o preso puxando o invólucro de volta, não vi ele sendo arremessado."

O réu deixou de ser intimado para a audiência, pois mudou-se sem comunicar a este juízo seu novo endereço e, por isso, foi decretada sua revelia (fls. 187).

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 03/04, do auto de exibição/apreensão de fls. 06, laudo pericial de fls. 12/17, bem como pela prova oral produzida.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato dos agentes penitenciários, uníssonos, coerentes e harmoniosos com as demais provas coligidas, verifica-se que o réu praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado, a forma como foi localizado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos dos agentes merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foram colocados em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos os depoimentos dos funcionários, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente o acusado.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelos funcionários.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, comprovado pela certidão às fls. 112. Dessa forma, agravo a pena, totalizando a pena de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu JEFFERSON APARECIDO SOARES CONCEIÇÃO como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c 44, III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que assim se encontra e inexistente circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual n.º 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P.I.C

Pacaembu, 16 de março de 2022.